

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N° 00002429

Tocache, 31 AGO. 2026

Vistos: El Trámite N° 016-2026671577; y demás documentos adjuntos que constan en (02) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, es facultad de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, como instancia de ejecución del Gobierno Regional, dependiente de la Dirección Regional de Educación, resolver en primera instancia las pretensiones solicitadas por los administrados de acuerdo a su naturaleza y estado de trámite;

Que, con Trámite N° 016-2026671577, de fecha 12 de julio del 2026, mediante Formato Único de Trámite doña Mahli Sela MONTES ALVARADO, profesora del Nivel Inicial – Jardín de la Institución Educativa N° 1356, distrito de Uchiza y provincia de Tocache, remite su solicitud de licencia con goce por enfermedad para los días 21, 22 y 24 del mes de julio, por motivo de salud de su hijo menor de edad;

Que, de acuerdo la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, D.S N° 004-2013-ED, **Artículo 180.- Licencia:** Es el derecho del profesor para no asistir al centro de trabajo por uno o más días. Se formaliza mediante resolución administrativa por la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada. Su tramitación se inicia en su centro laboral y culmina en la instancia superior correspondiente. Puede ser con goce o sin goce de remuneraciones;

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU, de fecha 26 de febrero del 2026, se resuelve en el **Artículo 1.-** Aprobar la norma técnica denominada "Disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial", establece lo siguiente: **5.5 Licencia por familiar directo que se encuentra con enfermedad en estado grave o terminal o sufra accidente grave, 5.5.1** El profesor nombrado o contratado tiene derecho a gozar como máximo de siete (07) días calendario de licencia con goce de remuneraciones en los casos de tener hijo, padre o madre, cónyuge o conviviente legalmente reconocido, o persona bajo su curatela o tutela, que padezcan de enfermedad grave o terminal o hayan sufrido accidente que ponga en serio riesgo su vida, con el objeto de asistirlo, **5.5.2 Requisitos:** a) Solicitud presentada ante su jefe inmediato en un plazo máximo de dos (02) días hábiles de producido o conocido el diagnóstico con enfermedad de estado grave o terminal o del accidente que ponga en serio riesgo la vida del familiar directo. b) CM expedido conforme al formato aprobado mediante la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 008-2017-TR suscrito por el profesional de la salud habilitado, a través del cual se acredite la enfermedad en estado grave o terminal o accidente que ponga en serio riesgo la vida del familiar directo. c) Documento que acredite el vínculo con el familiar directo que se encuentra con enfermedad en estado grave o terminal, o que ha sido víctima de accidente que ponga en serio riesgo su vida, de acuerdo al siguiente detalle: i. Acta de nacimiento o DNI para acreditar el vínculo en caso de hijos. ii. Acta de nacimiento del profesor y el DNI del padre o madre, para acreditar el vínculo con el padre o la madre. iii. Acta de matrimonio para acreditar el vínculo con el

cónyuge. iv. Documentación notarial, judicial o registral para acreditar el vínculo con el conviviente legalmente reconocido. d) Documento que acredite el cuidado de la persona bajo curatela o tutela, que se encuentra con enfermedad en estado grave o terminal, o que ha sido víctima de accidente que ponga en serio riesgo su vida, de acuerdo al siguiente detalle: i. Copia de sentencia o resolución judicial que designa curador al solicitante. ii. Copia de sentencia o resolución judicial para la designación de la tutela al solicitante. 5.5.3 De no ser posible presentar los requisitos que acompañan a la solicitud dentro de los dos (02) días hábiles de producido o conocido el diagnóstico de la enfermedad en estado grave o terminal o del accidente que ponga en serio riesgo la vida del familiar directo, por existir obstáculo insuperable, el profesor debe expresar en su solicitud, con carácter de declaración jurada, que se encuentra incurso en las causales que habilitan el otorgamiento de la licencia conforme a ley. En este supuesto, podrá presentar la documentación dentro del plazo máximo de dos (02) días hábiles de obtenida la documentación correspondiente, ante la UGEL/ DRE donde se viene tramitando su licencia. 5.5.4 El profesor que se encuentre laborando en las áreas de gestión institucional, formación docente o innovación e investigación que requiere más días de licencia, puede solicitar un periodo adicional, a cuenta del descanso vacacional siempre y cuando cuenten con vacaciones pendientes de goce durante el año fiscal; la licencia se otorga de forma proporcional al récord vacacional acumulado al momento de solicitarla. La ampliación será por un plazo máximo de hasta treinta (30) días calendario. 5.5.5 De manera excepcional y única, la DRE/UGEL según corresponda, otorga este tipo de licencia por veintiún (21) días al profesor cuyo hijo menor de dieciocho (18) años sea diagnosticado de cáncer por el médico especialista, para lo cual debe adjuntar los documentos que acrediten el vínculo de parentesco con el menor y los documentos que sustenten su diagnóstico, conforme el procedimiento establecido para este tipo de licencia del numeral 5.5 de la presente norma técnica. 5.5.6 En caso el CM no acredite la condición de enfermedad en estado grave o terminal o accidente que ponga en serio riesgo la vida del familiar directo, el profesor debe reincorporarse a su centro de labores como máximo el día laborable siguiente de emitido dicho certificado. El tiempo no laborado no puede ser descontado ni considerado como ausencia injustificada ni implica una falta disciplinaria pasible de sanción, siempre que evidencie haber existido hospitalización del familiar directo y el profesor recupere los días dejados de laborar, en común acuerdo con su jefe inmediato.

En atención a la norma mencionada, en el caso de doña Mahli Sela MONTES ALVARADO, identificada con DNI N° 42024132, docente nombrada del Nivel Inicial-Jardín de la Institución Educativa N° 1356 de Fray Martin de Porres, distrito de Nuevo progreso y provincia de Tocache, quien solicita licencia por enfermedad de su menor hijo los días 21, 22 y 24; adjunta un Carnet de atención integral de salud de la niña menor de 5 años, la misma que no corresponde a lo previsto en disposición normativa, ya que el documento no representa a un CM expedido conforme al formato aprobado mediante la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 008-2017-TR (Reglamento de la Ley N° 30012) suscrito por el profesional de la salud habilitado, a través del cual se acredite la enfermedad en estado grave o terminal o accidente que ponga en serio riesgo la vida del familiar directo. En consecuencia, la justificación de inasistencia por motivos de salud de su menor hija, es improcedente, por no cumplir con los requisitos previstos en la Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU;

De conformidad con la Constitución Política del Perú; Ley General de Educación N° 28044; su Reglamento D.S. N° 011-2012-ED; Ley N° 28411; Ley N° 29944 "Ley N° 29944 "Ley de la Reforma Magisterial"; Resolución Viceministerial N° 031-2026-MINEDU; TUO de la Ley N° 27444; y en uso de las facultades conferidas por las disposiciones legales vigentes.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR IMPROCEDENTE, la solicitud de Licencia por familiar directo que se encuentra con enfermedad en estado grave o terminal o sufra accidente grave a doña **Mahli Sela MONTES ALVARADO**, identificada con DNI N° 42024132, docente nombrada del Nivel Inicial-Jardín de la Institución Educativa N° 1356 de Fray Martin de Porres, distrito de Nuevo progreso y provincia de Tocache, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.



ARTÍCULO 2.- DISPONER, que la Oficina de Recursos Humanos proceda conforme a sus atribuciones, y se derive a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes (CPPADD) para que evalúe la presunta falta administrativa de abandono de cargo.



ARTÍCULO 3.- DETERMINAR, que la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO 3.- PUBLÍQUESE, la presente resolución en el Portal Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache (www.ugeltocache.edu.pe).

Regístrese y Comuníquese



Mg. RONI CORAL VARGAS
DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

RCV/D(E)UGEL
EATR/JA
VGER/JRR.HH.
SVT/M/TA

